JURIDIQUE ET CONFORMITÉ

Politique de conservation des données

Réf. AE-REG-03 · Version 1.0, octobre 2026

Date d'entrée en vigueur : 17 octobre 2026.

1. Objet et principes

Cette politique fixe la durée pendant laquelle Agence Elite conserve les données personnelles qu'elle traite, et ce qu'elle en fait à l'issue de cette durée.

Elle repose sur un principe simple : une donnée personnelle n'est conservée que le temps nécessaire à la finalité pour laquelle elle a été collectée, augmenté le cas échéant de la durée imposée par une obligation légale ou utile pour se défendre en cas de litige. Ce principe est posé par la loi n° 29-2019 du 10 octobre 2019 portant protection des données à caractère personnel en République du Congo et, pour les personnes situées en France ou dans l'Union européenne, par le règlement (UE) 2016/679 (RGPD).

Cette politique s'applique à tous les outils d'Agence Elite (CRM, plateforme Elite Emploi, boutique Elite Store, site internet, messageries, dossiers partagés, documents papier) et à tous les membres de l'équipe.

2. Les trois phases de vie d'une donnée

1. **Base active** : la donnée est utilisée au quotidien par les personnes habilitées pour la finalité prévue.
2. **Archivage intermédiaire** : la donnée n'est plus utilisée au quotidien mais doit être conservée pour une obligation légale (comptabilité) ou en prévision d'un litige. Elle est alors isolée, accessible à un nombre restreint de personnes et uniquement pour ce motif.
3. **Suppression ou anonymisation** : à la fin de la durée prévue, la donnée est supprimée ou rendue anonyme de façon irréversible.

3. Durées de conservation par catégorie

Catégorie de données	Point de départ	Durée	Sort à l'issue
Prospects (CRM, demandes de devis sans suite, formulaires du site)	Dernier contact à l'initiative du prospect ou dernière réponse de sa part	**3 ans sans contact**	Avant suppression, un dernier message peut demander à la personne si elle souhaite rester en contact. Sans réponse : suppression

Catégorie de données	Point de départ	Durée	Sort à l'issue
Clients de l'agence (fiche client, échanges, projets, contrats)	Fin du contrat ou de la dernière prestation	**Durée du contrat + 5 ans**	Suppression, sauf pièces comptables conservées selon la ligne suivante
Pièces comptables (factures, devis acceptés, reçus, justificatifs de paiement)	Clôture de l'exercice comptable	**10 ans**, conformément au droit comptable OHADA	Suppression ou destruction sécurisée
Contrats signés	Fin du contrat	Durée du contrat + 5 ans ; 10 ans s'ils servent de pièce comptable	Destruction sécurisée
Candidats Elite Emploi (compte, profil, candidatures, résultats aux tests, score, notes d'entretien)	Dernière connexion du candidat	**24 mois sans connexion**	Suppression du compte ou anonymisation des résultats à des fins statistiques. Un e-mail de rappel est envoyé au candidat avant l'échéance
CV déposés sur Elite Emploi	Dernière connexion du candidat	**24 mois sans connexion**, ou immédiatement si le candidat supprime son CV ou son compte	Suppression définitive du fichier du stockage privé
CV reçus hors plateforme (e-mail, WhatsApp, papier)	Réception	24 mois, après intégration éventuelle sur la plateforme avec l'accord du candidat	Suppression du message et du fichier, destruction du papier
Profils qualifiés transmis aux entreprises	Transmission	L'entreprise destinataire devient responsable de la conservation dans ses propres systèmes. Agence Elite conserve la trace de la transmission pour la facturation : 10 ans	Suppression du profil chez Agence Elite selon les règles des candidats
Entreprises clientes d'Elite Emploi	Fin de la relation	Durée de la relation + 5 ans ; factures 10 ans	Suppression
Commandes Elite Store	Livraison	Durée de la garantie et du service après-vente + 5 ans ; factures 10 ans	Suppression ou anonymisation des statistiques de vente

Catégorie de données	Point de départ	Durée	Sort à l'issue
Données saisies par les clients dans les logiciels (Agence Elite sous-traitant)	Fin de l'abonnement	Durée de l'abonnement, puis 30 jours de réversibilité. Durée fixée par le client pendant l'abonnement	Suppression des bases, puis des sauvegardes sous 90 jours au maximum
Journaux techniques (connexions, adresses IP, erreurs, journaux de sécurité)	Création de l'enregistrement	**12 mois**	Suppression automatique
Sauvegardes	Date de la sauvegarde	Rotation automatique sur plusieurs jours glissants	Écrasement automatique
Personnel (dossier du salarié)	Départ du salarié	Durée du contrat + 5 ans	Destruction sécurisée
Bulletins de paie	Émission	10 ans comme pièces comptables, sans préjudice d'une durée plus longue prévue par la réglementation sociale	Destruction sécurisée
Candidats à un poste au sein d'Agence Elite	Fin du processus de recrutement	24 mois, sauf opposition du candidat	Suppression
Copies de pièces d'identité reçues pour vérifier une demande d'exercice des droits	Vérification	Suppression dès la vérification faite	Suppression
Journal des demandes d'exercice des droits	Clôture de la demande	5 ans	Suppression
Journal des incidents de sécurité	Clôture de l'incident	5 ans	Suppression
Consentements et oppositions à la prospection	Recueil ou opposition	Tant que la personne est en base, puis 3 ans pour prouver le respect de son choix ; liste d'opposition conservée tant que nécessaire	Suppression

En cas de litige ou de procédure en cours, les données concernées sont conservées jusqu'à la fin de la procédure et l'expiration des voies de recours.

4. Suppression ou anonymisation

4.1 Suppression

La suppression doit être effective dans tous les endroits où la donnée se trouve :

- base de données de l'outil concerné (CRM, Elite Emploi, Elite Store) ;
- fichiers stockés (CV, pièces jointes) ;
- exports, tableurs et documents de travail sur les ordinateurs et dossiers partagés ;
- messageries (e-mails, conversations WhatsApp professionnelles) ;
- documents papier, détruits au destructeur de documents.

Les copies présentes dans les sauvegardes disparaissent au fil de leur rotation automatique ; elles ne sont pas restaurées pour un autre usage.

4.2 Anonymisation

Lorsque des données ont une utilité statistique (nombre de candidatures par offre, taux de réussite aux tests, volume des ventes), elles peuvent être anonymisées au lieu d'être supprimées. L'anonymisation doit être irréversible : suppression du nom, des coordonnées, du CV, des identifiants et de toute information permettant de retrouver la personne, même par recoupement. Une donnée simplement masquée ou remplacée par un code reste une donnée personnelle et doit être traitée comme telle.

4.3 Mise en œuvre

- **Automatique** lorsque l'outil le permet : purge des journaux techniques, suppression des comptes candidats inactifs, rotation des sauvegardes.
- **Revue trimestrielle** par le référent données personnelles pour les autres catégories : liste des prospects sans contact depuis 3 ans, clients dont la relation a pris fin depuis plus de 5 ans, dossiers partagés et exports.
- **À la demande** de la personne concernée, selon la procédure AE-REG-02, dans la limite des obligations légales de conservation.

Chaque purge trimestrielle est notée dans le tableau de suivi ci-dessous.

5. Suivi des purges

Date	Catégorie traitée	Outil	Nombre d'enregistrements	Action (suppression, anonymisation)	Réalisée par
Date	Catégorie	Outil	Nombre	Action	Nom
Date	Catégorie	Outil	Nombre	Action	Nom

6. Responsabilités

- Le **référent données personnelles** veille à l'application de la politique, organise les revues et met à jour le registre des traitements (AE-REG-01).
- Chaque **responsable d'outil** (CRM, Elite Emploi, Elite Store, comptabilité, RH) applique les durées dans son périmètre.
- Chaque **collaborateur** évite de créer des copies inutiles (exports, captures, téléchargements) et supprime ses fichiers de travail dès qu'ils ne sont plus nécessaires, conformément à la charte informatique et sécurité (AE-REG-05).

7. Révision

Cette politique est revue chaque année, et à chaque création d'un nouveau traitement ou évolution de la réglementation applicable.